

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093692-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: CONAN GOODWIN

MEDIDADE DE URGÊNCIA. SAÚDE. APARELHO CPAP. UNIÃO QUE NÃO PRETENDE IMPUGNAR O DEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR, MAS SIM VER RECONHECIDO *TOUT COURT* A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA DEVA SER ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para que, considerando a recente publicação do tema 1234 do STF, de aplicação vinculante, o juízo de origem ratifique ou retifique a decisão impugnada (evento 8), manifestando-se expressamente sobre a competência dos Juizados Especiais Federais, ex vi do tema 1234 já mencionado. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquite-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5093692-56.2024.4.02.5101

510015094225 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093692-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: CONAN GOODWIN

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União em face da decisão do juízo de origem que concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos:

"Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, com fulcro no art. 4º, da Lei nº 10.259/01, c/c art. 300, do Novo Código de Processo Civil, e determino aos réus que forneçam à parte autora aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) automático com umidificador e máscara nasal tamanho M, de acordo com o documento médico dos autos.

Citem-se os réus para apresentar contestação, no prazo legal, contado em dias úteis, instruindo a peça com os documentos necessários ao deslinde do feito.

Suspenda-se o curso do feito até apresentação de resposta ou decurso do prazo, o que ocorrer primeiro.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Intimem-se os réus para cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis."

A União recorre não em face do deferimento da tutela em si, mas sim da competência da Justiça Federal. Sustenta a incompetência da Justiça Federal, nos termos do tema 1234 do STF, já que se trata de medicamento não incorporado com valor inferior a 210 salários mínimos.

Deferida em parte a liminar para que, considerando a recente publicação do tema 1234 do STF, de aplicação vinculante, o juízo de origem ratifique ou retifique a decisão impugnada (evento 8), manifestando-se expressamente sobre a competência dos Juizados Especiais Federais, ex vi do tema 1234 já mencionado.

Até o momento não houve manifestação do Juízo de origem.

Mantenho o já fundamentado na decisão do evento 3. Vejamos:

DOS FATOS

Trata-se de litígio pretendendo o fornecimento de tecnologias de saúde não incorporadas com valor inferior a 210 salários mínimos em que o juízo de piso não observou o Tema nº 1234 e recebeu a inicial sem reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito.

DO CABIMENTO

Em que pese o fato de a objeto da decisão recorrida não envolver propriamente uma tutela provisória de urgência para que se faça literalmente adequado o recurso de medida cautelar (Lei nº 10.259/2001, art. 5º), mas a teratologia da decisão justifica a economia processual para conduzir a análise ao crivo desta Turma Recursal antes de ser ajuizada a Reclamação Constitucional por violação de enunciado de Súmula Vinculante (CPC, Art. 988, III).

Ressalto que na peça inicial a parte autora sustenta a competência da Justiça Federal afirmando que o relator do tema especificamente esclareceu que produtos de interesse para a saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos não estão contemplados pelo tema em questão. Como a demanda versa sobre aquisição de produto de interesse para saúde (CPAP), a competência seria da Justiça Federal.

Pois bem.

Por expressa opção legal e com o objetivo de instituir um processamento mais rápido que cumprisse os princípios da celeridade e da economia processual, há na Lei 10.259/01 previsão apenas de dois recursos em face de decisões judiciais prolatadas pelo juízo *a quo*. Ou seja, em face de decisões concessivas ou denegatórias de antecipação de tutela ou liminar e de sentenças definitivas.

Não há previsão de recurso para decisões interlocutórias quer anteriores a prolação da sentença quer posteriores, ou seja, prolatadas por ocasião do cumprimento de título judicial transitado em julgado.

Há, na Lei nº 10.259/01, previsão de recurso para as decisões que deferem medida cautelar no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso quanto a decisões que deferem e indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido o Enunciado nº 3, destas Turmas Recusais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

No caso concreto, observo que a União não pretende impugnar o deferimento da tutela liminar, mas sim ver reconhecido *tout court* a incompetência da Justiça Federal.

Apesar de não ser esse o escopo do recurso, tendo em vista que o recurso é tempestivo e a competência aqui é de natureza absoluta e portanto, matéria de ordem pública, entendo que, em homenagem ao princípio da economia processual, a questão da competência deva ser analisada.

Contudo, observo que tal questão sequer foi debatida na origem, e sua análise direto na via recursal implicaria supressão de instância.

Nesse sentido:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. DESINTERDIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS. ORIGEM DA INTERDIÇÃO. OBJETO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. **A decisão agravada não se debruçou sobre a alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito de origem, o que inviabiliza a análise de tal questão no presente recurso, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. A alegação de incompetência do juízo federal foi apresentada em contestação após a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. 2. O agravo de instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo a quo. Descabida a apreciação da alegação de ilegitimidade passiva por esta E. Corte Regional neste momento processual. Precedentes deste Tribunal. 3. Não há qualquer pronunciamento dos órgãos competentes desinterditando os imóveis afetados, o que permitiria à agravada voltar a habitar sua respectiva unidade. 4. A agravante não apresentou qualquer documento que comprove estar a agravada autorizada a retornar à sua unidade habitacional a permitir a suspensão da decisão que determinou às rés do feito de origem o pagamento de R\$ 3.263,00 a título de ressarcimento pela locação de outro imóvel. 5. No que toca à alegação de que o colapso que resultou na interdição do imóvel teria sido causado pela demolição total e parcial de paredes estruturais, tal questão deverá ser objeto de investigação em regular fase instrutória que sequer foi inaugurada no feito de origem. Neste sentido, a afirmação de que o colapso teria**

sido causado pela indevida demolição de paredes é feita, mesmo para a agravante, “em análise preliminar”, sendo evidente a necessidade de produção de prova pericial com o exercício do contraditório e da ampla defesa a fim de esclarecer os vícios construtivos determinantes da interdição do imóvel. 6. Descabe, portanto, decidir-se na estreita via do agravo de instrumento sobre questão que somente poderá ser devidamente esclarecida por meio de prova técnica a ser produzida no feito originário, sob pena de, inclusive e novamente, de indevida supressão de instância. 7. Agravo de instrumento não provido, prejudicados os embargos de declaração.(TRF-3 - AI: 50111604820194030000 SP, Relator: WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/10/2019) grifos nossos.

SENDO ASSIM, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para que, considerando a recente publicação do tema 1234 do STF, de aplicação vinculante, o juízo de origem ratifique ou retifique a decisão impugnada (evento 8), manifestando-se expressamente sobre a competência dos Juizados Especiais Federais, ex vi do tema 1234 já mencionado. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se.